



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1915-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0582-2026/CC1

DENUNCIANTE : JORGE LEOPOLDO MORENO LOLI (SEÑOR MORENO)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.¹ (BANCO)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE SANCIÓN
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO
SANCIÓN : **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: ONCE CON SESENTA (11,60) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)**
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: CERO CON CINCUENTA Y DOS (0,52) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)

Lima, 25 de febrero de 2026

ANTECEDENTES

- Mediante escrito del 12 de agosto de 2025, el señor Moreno denunció al Banco, por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)², señalando lo siguiente:
 - El 22 de mayo de 2025, se realizaron 2 operaciones no reconocidas por los importes de S/ 20 000,00 y S/ 11 000,00 con cargo a su tarjeta de crédito 4634-****-****-0453.
 - Así también, en la misma fecha, se realizó 1 operación no reconocida por el importe de S/ 2 900,00 con cargo a su cuenta de ahorro 193-2964****-0-13.
 - Debido a ello, el 22 de mayo de 2025 presentó el reclamo C40774849, indicando no reconocer las operaciones antes descritas. El 4 de junio de 2025, recibió respuesta no favorable del Banco. A su criterio, el Banco realizó conclusiones no sustentadas y sin realizar una correcta investigación.
- El señor Moreno solicitó como medida correctiva que se ordene al Banco la reposición del importe de S/ 33 900,00 extraído de su tarjeta de crédito 4634-****-****-0453 y de su cuenta de ahorro 193-2964****-0-13. Así también, solicitó el reembolso de costos y costas del presente procedimiento.
- Mediante Resolución N° 1 del 12 de setiembre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia interpuesta por el señor Moreno contra el Banco, realizando la imputación de cargos siguiente:

¹ Con Registro Único de Contribuyentes N° 20100047218.

² Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1915-2025/CC1

“(...)

PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 12 de agosto de 2025, interpuesta por el señor Jorge Leopoldo Moreno Moli contra Banco de Crédito del Perú S.A. por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 22 de mayo de 2025, se realicen dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la Tarjeta de Crédito N°4634-****-****-0453 del denunciante, pese a que no se realizó un proceso de validación de identidad. El detalle de las operaciones fue el siguiente:*

FECHA	HORA	DETALLE	BENEFICIARIO	MONTO
22/05/2025	19:02	PAGO DE SERVICIOS	COOL SAC	S/ 20 000,00
22/05/2025	19:04	PAGO DE SERVICIOS	COOL SAC	S/ 11 000,00

- (ii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 22 de mayo de 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la Cuenta de Ahorro N°193-2964****-0-13 del denunciante, por el importe de S/ 2 900,00, pese a que no se realizó un proceso de validación de identidad. El detalle de la operación fue el siguiente:*

FECHA	HORA	DETALLE	BENEFICIARIO	MONTO
22/05/2025	19:16	TRAN. A TERCEROS	CAPITAL FINTECH PERU SAC	S/ 2 900,00

(...)”

4. El 23 de enero de 2026, el Banco presentó sus descargos, conforme al siguiente detalle:

- (i) Solicitó se declare la confidencialidad del Anexo 1-E, toda vez que contenía los estados de cuenta del denunciante, información que estaría protegida por el secreto bancario.
- (ii) Considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron con tarjeta de crédito y débito no presente y que, de acuerdo con la Resolución SBS 02286-2024 se establecía un plazo de adecuación para dicho supuesto hasta el 1 de julio de 2025, la norma aplicable sería el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado mediante Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, Reglamento de Tarjetas).
- (iii) Sobre el análisis del patrón de consumo, indicó que mediante Resolución SBS N° 03289-2025, la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (en adelante, SBS) modificó el artículo 17° de la Resolución SBS N° 6523-2013 que aprobó el Reglamento de Tarjetas, sobre la base de que no se podía imputar responsabilidad a la entidad bancaria partiendo del supuesto de que una transacción no pertenecía al patrón de consumo del consumidor.

Sobre la falta de medidas de seguridad de la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453

- (iv) Las operaciones fueron efectuadas el 22 de mayo de 2025 con la tarjeta Credimás 4557-88****-1901, la cual se encontraba activa y sin restricción alguna.
- (v) El consumidor se encontraba afiliado a la banca móvil desde el 21 de julio de 2024 y al token digital desde el 18 de setiembre de 2024.
- (vi) El reporte de operaciones banca móvil demuestra que se inició sesión previamente a la realización de las, con la glosa "login" y el código "300" que significa el ingreso exitoso de la clave de 6 dígitos.
- (vii) Del "reporte log server" se advierte que el 22 de mayo de 2025 se registraron múltiples autenticaciones exitosas empleadas para la ejecución de las operaciones cuestionadas, realizadas desde el token afiliado.
- (viii) Sobre la autenticación reforzada, la tarjeta actúa como primer factor de autenticación y la clave token como segundo factor de autenticación.

Sobre la falta de medidas de seguridad en la cuenta de ahorro 193-2964****-0-013

- (ix) El reporte de operaciones banca móvil demuestra que se inició sesión el 25 de mayo de 2025 a las 19:13:55 horas, esto es, previamente a la realización de las, con la glosa "login" y el código "300" que significa el ingreso exitoso de la clave de 6 dígitos.
 - (x) Del "reporte log server" se advierte que el 22 de mayo de 2025 se registraron múltiples autenticaciones exitosas empleadas para la ejecución de las operaciones cuestionadas, entre ellas la operación realizada a las 19:16 horas, realizada desde el token afiliado.
 - (xi) Sobre la autenticación reforzada, la tarjeta actúa como primer factor de autenticación y la clave token como segundo factor de autenticación.
 - (xii) Con relación al segundo requisito de la autenticación reforzada, consistente en el código de autenticación utilizado en las operaciones materia de denuncia, indicó que cada operación cuestionada contaría con un código único que las identificaba, lo cual se advierte en el Reporte código interno computacional.
 - (xiii) Las operaciones pueden ser circunstanciales y no necesariamente indicativas de fraude, Además, la mera desviación del patrón habitual no es suficiente para demostrar que el Banco fue negligente o falló en sus medidas de seguridad, dicho sistema no constituye un mecanismo de autenticación de operaciones ni determina por si mismo la validez de una transacción.
5. El 26 de enero de 2026, mediante Resolución N° 0027-2026/CC1-ST, la Secretaría Técnica dispuso denegar la solicitud de confidencialidad formulada por el Banco, sobre la información contenida en el documento denominado "ANEXO 1-E MORENO LOLI.PDF", debido a que: (i) el suministro de la información de la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453 no está restringido y el destinatario de la misma sería el propio



consumidor, quien es titular del producto financiero en controversia; y, (ii) el señor Moreno brindó su consentimiento para que el denunciado proporcione a este órgano resolutorio la información vinculada a la cuenta de ahorro 193-2964****-0-13.

6. El 9 de febrero de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0184-2026-CC1-ST, mediante el cual recomendó lo siguiente:
 - (i) Sancionar al Banco con una multa de 11,60 UIT, por la infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditado la validez de las dos operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 31 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453.
 - (ii) Sancionar al Banco con una multa de 0,52 UIT, por la infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditado la validez de una operación no reconocida por el importe de S/ 2 900,00 con cargo a la cuenta de ahorro 193-2964****-0-013.
7. Por Resolución N° 4 del 9 de febrero de 2026, se puso en conocimiento a las partes el Informe Final de Instrucción N° 0184-2026/CC1-ST y les otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para su absolución.
8. El 13 de febrero de 2026, el señor Moreno presentó su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0184-2026/CC1-ST señalando lo siguiente:
 - (i) Indicó su conformidad sobre la sanción que se recomendó.
 - (ii) A toda información que el banco considere necesario incorporar como descargo, se deberá evaluar su validez.
 - (iii) No se ha pronunciado sobre la medida correctiva solicitada.
9. El 16 de febrero de 2026, el Banco presentó su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0184-2026/CC1-ST señalando lo siguiente:

Sobre la validez de las operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de crédito 4634-*****-0453 y cuenta de ahorro 193-*****-0-13

- (i) El Informe incurre en contradicción, ya que se reconoce que se acreditó la validez de las presuntas operaciones no reconocidas; sin embargo, concluye recomendando declarar fundada la imputación bajo el argumento de que no se pudo verificar que el ingreso de la clave token fue expresamente pactada como medio de autorización de operaciones.
- (ii) Ni el Código ni el Reglamento de Tarjetas establecen que la validez de una operación electrónica este supeditada a que el canal específico esté descrito de forma expresa como medio de autorización en el contrato suscrito.
- (iii) Pretender que cada canal digital deba estar descrito nominativamente en el contrato inicial, desconoce la naturaleza propia de los servicios bancarios modernos, así como la práctica uniforme del mercado financiero.



- (iv) Lo jurídicamente relevante, conforme al artículo 23 del Reglamento de Tarjetas, es que se demuestre que la operación fue autenticada y registrada, lo cual quedó acreditado mediante: (i) el registro de login con clave personal de seis dígitos, (ii) la validación con el segundo factor de autenticación (token); y, (iii) la trazabilidad horaria completa de las operaciones.
 - (v) Si la autenticación fue válida conforme a los estándares normativos vigentes, no puede exigirse un requisito adicional no previsto en la Ley.
10. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestión Previa: Respecto del Informe Técnico presentado por el Banco

11. Sobre el particular, el Banco presentó un Informe legal elaborado por el Estudio Echecopar, firma asociada a Baker McKenzie (en adelante, el Informe Legal) mediante el cual señaló que de acuerdo con lo señalado por la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (en adelante, SBS) a través del Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024 (en adelante, el Oficio Múltiple), no podía atribuírsele responsabilidad por los resultados del funcionamiento de su sistema de monitoreo, pues este era una herramienta para la gestión de riesgos, conforme a lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, Reglamento de Tarjetas), siendo que la validez de las operaciones se debía regir por lo dispuesto en el artículo 16° de referido cuerpo normativo.
12. En esa línea, se advierte que el Informe Legal contiene un análisis sobre el alcance, naturaleza jurídica y efectos normativos del sistema de monitoreo previsto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, concluyendo que el Indecopi no podía exigir responsabilidad en base a los resultados del sistema de monitoreo, en tanto la configuración de tal sistema y la regulación de la SBS no facultaban ello expresamente.
13. Al respecto, este Colegiado considera oportuno precisar que, si bien el Banco cuestiona las competencias de la SBS y el Indecopi, se logra advertir que ambos son organismos autónomos del Estado peruano que cumplen funciones regulatorias y de supervisión, pero en ámbitos sustancialmente distintos.
14. Si bien ambas instituciones tienen capacidad sancionadora, los criterios y marcos jurídicos que aplican resultan ser diferentes. Por una parte, la SBS sanciona a las entidades financieras supervisadas por infracciones técnicas relacionadas con la gestión de riesgos o el incumplimiento de normas financieras con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema financiero³; por su parte, el Indecopi goza de facultad para

³

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993

Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro.

La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.



imponer sanciones administrativas a las entidades financieras por infracciones que afecten los derechos del consumidor reconocidos en el Código⁴.

15. En ese sentido, resulta que los bienes jurídicos tutelados por ambas entidades difieren, en tanto persiguen finalidades distintas, pues la SBS no se encarga de velar por la afectación de los intereses particulares de los consumidores, lo cual sí resulta ser competencia del Indecopi.
16. Por su parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor ha señalado en diversas resoluciones⁵ la distinción de bienes jurídicos tutelados por parte de ambas entidades, tal como se cita a continuación:

“Como puede concluirse, la observancia de los deberes contenidos en el Código y de la regulación de la SBS no ocasiona que las empresas del sistema financiero se enfrenten a una posible vulneración del Principio del Non Bis In Ídem, esto considerando que el Indecopi y la SBS tutelan bienes jurídicos distintos. Por tanto, la participación conjunta de ambas entidades se da dentro de una estructura de orden en el mercado, permitiendo que estas, en el ejercicio de sus facultades, contribuyan con su adecuado funcionamiento.”

17. Es así como, si bien ambas comparten el objetivo general de contribuir al correcto funcionamiento del mercado y proteger a los ciudadanos, queda claro que lo hacen desde enfoques y competencias claramente diferenciadas. Mientras que la SBS opera en un marco teórico técnico y especializado, velando por la estabilidad financiera; por

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

- ⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutivos de procesos sumarisimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi.

Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi.

- ⁵ Véase a modo de ejemplo la Resolución 0817-2025/SPC-INDECOPI.



otro lado, el Indecopi actúa como garante de la competencia y los derechos del consumidor contemplados en el Código.

18. Ahora bien, el artículo 18° del Código establece que los proveedores están obligados a garantizar la idoneidad de los productos y servicios que ofrecen, lo cual implica que deben cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas que el consumidor espera razonablemente. Del mismo modo, el artículo 20° del Código señala que: *“Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado”*.
19. Dicho lo anterior se tiene entonces que, en el derecho de consumo, la idoneidad de la prestación de servicios -incluidos los servicios financieros- importa el cumplimiento de las garantías establecidas, entiéndase a estas, aquellas legales, explícitas e implícitas⁶.
20. Resulta oportuno precisar que una garantía es legal cuando por mandato de la ley o regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o prestación de un servicio sin cumplir con ella. Así, esta se entiende incluida en los contratos de consumo y no puede ser desplazada por cualquiera de las otras 2 garantías (explícitas e implícitas).
21. Dicho ello, los parámetros de idoneidad aplicados a los servicios financieros no se basan únicamente en garantías expresas o implícitas, sino también en una garantía legal considerando las expectativas generadas en el consumidor atendiendo a lo establecido en la regulación sectorial vigente.
22. A propósito de ello, en cuanto a la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales, entre otros, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas, en específico, las referidas a medidas de seguridad, el mismo que dispone, entre otras, *“Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.”*⁷

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 20.- Garantías

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.

b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.

c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.

⁷ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones



23. Cabe resaltar además que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, recoge que la responsabilidad del banco por operaciones no reconocidas subsiste incluso si estas fueron ejecutadas bajo condiciones técnicas que no evidenciaban anomalías. Es decir, la responsabilidad no se limita al funcionamiento técnico del sistema, sino al cumplimiento de las garantías legales respecto a la prestación del servicio.
24. De lo señalado se tiene entonces que la evaluación de la calidad y eficacia del sistema de monitoreo –incluso si responde a una herramienta de gestión de riesgos– es relevante para determinar si se cumplió o no con el deber de idoneidad.
25. En atención a lo expuesto, si bien el Banco refiere que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas⁸, el cual hace referencia a la responsabilidad de los bancos por operaciones no reconocidas por los usuarios, no establece explícitamente aquella que provenga de la materialización de los sistemas de monitoreo; lo cierto es que, dicha circunstancia no restringe la facultad de la Autoridad de Consumo para evaluar la idoneidad del servicio

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

8

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.
2. Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación.
3. Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de los usuarios para efectuar operaciones.
4. Por la manipulación de los cajeros automáticos o de los ambientes en que estos operan, puestos a disposición por la empresa emisora o por terceros con los cuales esta tiene convenio.
5. Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas.
6. Operaciones denominadas micropago.
7. Operaciones realizadas luego del bloqueo o cancelación de la línea de crédito o de la tarjeta o cuando la tarjeta haya expirado.
8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento.
9. Cuando el esquema de autenticación del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente.
10. Operaciones realizadas sin el empleo de un segundo factor de autenticación, a que hace referencia el párrafo 7.5 del numeral 7 del artículo 16 del presente reglamento.

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos (...).



o producto ofrecido y con ello la responsabilidad del proveedor de servicios financieros sobre la base del debido funcionamiento de sus sistemas de monitoreo.

26. En efecto, no basta con que el Banco sostenga que su sistema de monitoreo es una herramienta de gestión de riesgos cuyo cumplimiento no debería ser fiscalizado por el Indecopi, ni debería atribuírsele responsabilidad por los resultados de este, dado que la falta de resultados efectivos en la detección de consumos atípicos puede ser interpretada como una transgresión al deber de idoneidad, la misma que compromete una garantía legal contenía en el Reglamento de Tarjetas.
27. En tal sentido, este Colegiado es enfático en señalar que, el objetivo de determinar la idoneidad del servicio financiero prestado y así la responsabilidad del proveedor, se deberá evaluar el cumplimiento de aquellas garantías legales establecidas, remitiéndonos para tales efectos a lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas, lo que – para el caso de autos– implica verificar entonces que el Banco haya cumplido, entre otros, con su deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas⁹, facultad que no puede ser limitada por cláusulas contractuales ni puede ser suprimida mediante informes técnicos o interpretaciones restrictivas de normas sectoriales.
28. Finalmente, consideramos oportuno precisar que, la evaluación de responsabilidad del proveedor de servicios financieros que realiza este Colegiado respecto del sistema de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos se realiza en atención al cuestionamiento expreso por parte de cada consumidor sobre las medidas de seguridad adoptadas para detectar operaciones que no correspondan a su comportamiento habitual de consumo.

Sobre el deber de idoneidad

29. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe¹⁰.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. (...)

¹⁰ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)



30. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado¹¹. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

— **De la responsabilidad por las operaciones no reconocidas**

31. En el marco de la relación comercial existente entre los consumidores y las entidades del sistema financiero, se exige a estas la implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger las transacciones que realizan sus clientes, evitando el uso indebido o fraudulento de las tarjetas de crédito o débito.
32. En ese sentido, el Reglamento de Tarjetas¹² establece las medidas de seguridad generales que deberán adoptar las entidades bancarias, a fin de cargar, en las cuentas de las tarjetas de crédito o débito de los tarjetahabientes, el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas, de acuerdo con las órdenes de pago que autoricen, o por autorizaciones realizadas a través de medios electrónicos, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito (clave secreta, clave dinámica, CVV, etc.).
33. Posteriormente, el 19 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) publicó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), cuyas disposiciones legales establecían

¹¹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹² **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 9°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

Artículo 14°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito.



procesos y requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero debían implementar, a fin de controlar el acceso a los servicios brindados a sus usuarios a través de canales digitales¹³, así como para la realización de aquellas acciones que pudieran originar operaciones fraudulentas y otro abuso del servicio en perjuicio del cliente.

34. Asimismo, con la finalidad de una mejor implementación de las medidas de autenticación reforzada, el 28 de junio de 2024, la SBS publicó la Resolución SBS N° 02286-2024, a través de la cual modificó el Reglamento de Tarjetas y estableció que las empresas del sistema financiero debían adoptar como mínimo, entre otros, el proceso de autenticación previsto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.
35. A través del citado dispositivo legal, el ente regulador señaló que la modificación efectuada al Reglamento de Tarjetas, respecto de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad, contaba con un plazo de adecuación que iba, para supuestos específicos, hasta el 1 de julio de 2025.
36. Así pues, en el caso particular, considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron con tarjeta de crédito y débito no presentes; y, de acuerdo con la Resolución SBS N° 02286-2024 el plazo de adecuación para la aplicación de dicho supuesto será hasta el 1 de julio de 2025.
37. En este punto, consideramos oportuno precisar que, el Tribunal Constitucional ha señalado que para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario que haya sido producida siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos en el ordenamiento jurídico, y que haya sido aprobada por el órgano competente¹⁴; y, será eficaz cuando esta haya sido publicada cumpliendo el mandato de la Constitución¹⁵.
38. En esa línea, debemos tener en cuenta también que, una disposición jurídica puede ser modificada o derogada por otras que empiezan a regir una vez promulgadas y

¹³ **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 19 de febrero de 2021.**

Artículo 17. Implementación de los procesos autenticación

17.1 La empresa debe implementar procesos de autenticación, conforme a la definición establecida en este Reglamento, para controlar el acceso a los servicios que provea a sus usuarios por canales digitales, previo a lo cual debe evaluar formalmente y tomar medidas sobre:

- a) El o los factores de autenticación que serán requeridos.
- b) Estándares criptográficos vigentes, basados en software o en hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas.
- c) Plazos y condiciones en las que será obligatorio requerir al usuario volver a autenticarse, lo que incluye y no se limita a casos por periodo de inactividad o sesiones de uso prolongado de sistemas.
- d) Línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir las amenazas a que esté expuesto el proceso de autenticación, lo que incluye, y no se restringe, al número límite de intentos fallidos de autenticación, la prevención de ataques de interceptación y manipulación de mensajes.
- e) Lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.

(...)

¹⁴ Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 10 de diciembre del 2003 en el expediente 0014-2003-AI/TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Alberto Borea Odría y más de cinco mil ciudadanos contra el denominado "Documento promulgado el 29 de diciembre de 1993 con el título de Constitución Política del Perú de 1993" (sic).

¹⁵ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, promulgada el 29 de diciembre de 1993**
Supremacía de la Constitución

Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1915-2025/CC1

publicadas, por lo que la aplicación de la norma jurídica en el tiempo podrá ser retroactiva¹⁶, inmediata¹⁷ o ultraactiva¹⁸.

39. Finalmente, es importante señalar que, aun cuando la regla general respecto de la vigencia de las normas sea que estas resultan aplicables desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, lo cierto es que se puede disponer, por ejemplo, un plazo de adecuación, lo cual permitirá un periodo de transición entre la promulgación y la plena aplicación de la norma, como ha ocurrido en el presente caso.
40. En ese sentido, si bien la Resolución SBS N° 2286-2024 entró en vigencia el 29 de junio de 2024, lo cierto es que esta contemplaba plazos de adecuación para que las entidades del Sistema Financiero pudieran implementar las medidas para la autenticación del usuario conforme las modificaciones establecidas en la referida resolución, las cuales consisten en las medidas contempladas en el Reglamento de Ciberseguridad.
41. Siendo ello así, la plena aplicación de la Resolución SBS N° 2286-2024 dependerá del cumplimiento de dichos plazos, los cuales son: (i) a partir del 31 de diciembre de 2024 para modificaciones que no se encuentren vinculadas a ciberseguridad; y, (ii) a partir del 1 de julio de 2025 para supuestos específicos que se encuentren vinculados a ello.
42. Por consiguiente, atendiendo a la fecha de realización de las operaciones, esto es 22 de mayo de 2025, el supuesto específico materia de evaluación y en la medida que no resulta aplicable el Reglamento de Ciberseguridad, al encontrarse vigente el plazo de adecuación dispuesto por la Resolución SBS N° 2286-2024, la Autoridad Administrativa analizará la adopción de medidas de seguridad conforme a las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.
43. Es importante señalar que, si bien el Banco ha objetado la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad para evaluar las operaciones cuestionadas en el presente procedimiento, lo cierto es que, conforme a lo desarrollado en los numerales anteriores, la Autoridad Administrativa examinará la implementación de las medidas de seguridad de acuerdo con las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.

a) De la validez de las operaciones no reconocidas

a.1) De las operaciones realizadas con cargo a la tarjeta de crédito 4634-**-****-0453**

44. En primer lugar, resulta necesario precisar que, en el presente caso, corresponde determinar la responsabilidad del Banco en relación con la adopción de medidas de seguridad frente a la realización de 2 operaciones no reconocidas, de conformidad con

¹⁶ La aplicación retroactiva es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata. Al respecto, ver RUBIO CORREA, Marcial (2008). *El Título Preliminar del Código Civil* p. 51. Lima: PUCP.

¹⁷ La aplicación inmediata es la aplicación natural de la norma, ya regla, ya principio, durante el tiempo que estuvo vigente. Todo hecho, situación o relación jurídica que se produce bajo su vigencia, será el ámbito de aplicación inmediata de la norma vigente. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho* p. 254. Lima: PUCP.

¹⁸ La aplicación ultraactiva supone que la norma se aplica a todo hecho, situación o relación jurídica producida con posterioridad a su vigencia. Imaginemos que una norma fue derogada pero se sigue aplicando. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho* p. 254. Lima: PUCP.



lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas. Al respecto, es importante destacar que la Resolución SBS N° 2286-2024 modificó el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas¹⁹.

45. Dicha modificación, al no encontrarse directamente relacionada con las disposiciones de ciberseguridad, entró en vigor el 1 de enero de 2025, conforme se desprende del artículo séptimo de la Resolución SBS N° 2286-2024.
46. En consecuencia, se advierte que el mencionado artículo resulta aplicable al presente caso, toda vez que las operaciones materia de evaluación se efectuaron el 22 de mayo de 2025, fecha en la que la norma se encontraba vigente.
47. Ahora bien, del contenido del citado artículo 9° se desprende que todo cargo efectuado en una tarjeta de crédito debe estar debidamente justificado y respaldado, sobre la base del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, las disposiciones contractuales pactadas entre las partes y la autorización expresa del usuario.
48. Por ende, la validez de un cargo realizado en el producto financiero del tarjetahabiente exige la concurrencia de dichos requisitos, de modo que corresponde al Banco acreditar —conforme al contrato suscrito— que los parámetros de autorización de la operación cuestionada resultaron válidos y se ajustaron a la normativa vigente.
49. Ahora bien, a fin de determinar la responsabilidad de la entidad bancaria en el presente caso, se deberá verificar si las transacciones no reconocidas realizadas a través de la plataforma virtual (banca móvil), cumplieron con los parámetros de seguridad implementados por el proveedor, esto es, (i) la afiliación al canal digital; (ii) el inicio de sesión en dicho canal, (iii) la afiliación a la clave *token*; y, (iv) el registro de las operaciones cuestionadas con el ingreso de la clave dinámica correspondiente.
50. En cuanto al punto (i) del numeral anterior, se puede concluir que, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por el señor Moreno, no corresponde efectuar mayor análisis sobre la afiliación a la banca móvil.
51. Sin perjuicio de ello, el Banco adjuntó el documento denominado “*Reporte de afiliación a Banca Móvil*”²⁰, de cuya revisión se advierte que el 21 de julio de 2024 a las 23:14:38 horas se habría realizado la afiliación al referido canal digital utilizando un dispositivo con Device ID a75a51b89bb6128e.
52. De otro lado, en cuanto al ingreso a la plataforma digital, el Banco señaló que el 22 de mayo de 2025 a las 18:58:51 horas, se inició sesión en el aplicativo Banca Móvil BCP para efectuar las operaciones cuestionadas. Para lo cual, dicha entidad bancaria

¹⁹ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 9°. - Cargos asociados a tarjetas de crédito

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de tarjeta de crédito adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de crédito.

²⁰ Ver página 1 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-F MORENO LOLI.PDF” presentada mediante escrito del 23 de enero de 2026 por el Banco.



presentó el “*Reporte de operaciones Banca Móvil*”²¹, a través del que se verifica que en dicha fecha y hora el denunciante habría iniciado sesión (bajo el código interno computacional 02****78), conforme a las glosas “300” y “login”, las cuales acreditan el correcto ingreso del número de tarjeta 4557-****-****-1901 y clave de internet de seis (6) dígitos, de acuerdo con lo informado por la entidad bancaria. Por lo tanto, este Colegiado pudo verificar el correcto ingreso a la Banca Móvil.

53. Cabe precisar que, el Banco adjuntó el reporte denominado “*Reporte Código Interno Computacional*”²², de cuya revisión se advierte que el código interno computacional 02****78 corresponde al señor Moreno.
54. En cuanto a la afiliación del denunciante a la clave token, se pudo concluir que, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por el señor Moreno, no corresponde efectuar mayor análisis sobre ello.
55. Sin perjuicio de ello, el Banco adjuntó el documento denominado “*Reporte de afiliación a token digital*”²³, de cuya revisión se advierte que el 18 de setiembre de 2024 a las 22:35:42 horas se habría realizado la afiliación al token digital utilizando un dispositivo con Device ID a75a51b89bb6128e.
56. De otro lado, respecto al uso de la clave dinámica, el Banco adjuntó el “*Reporte Log Server*”²⁴, de cuya revisión se puede verificar que, el 22 de mayo de 2025 a las 19:02:48 y 19:04:36 horas, se usó la clave token conforme la glosa “AUTHENTICATION METHOD SUCCESS”.
57. De los medios probatorios previamente señalados, esta Comisión advierte que el proveedor acreditó la validez de las operaciones no reconocidas, de conformidad con la legislación vigente.
58. Sin embargo, de los tres presupuestos exigidos por el artículo 9° del *Reglamento de Tarjetas* —i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario—, únicamente se cumplió con el primero y el tercero. Así pues, la normativa vigente permite, en efecto, que las empresas emisoras efectúen el cargo correspondiente a un producto financiero, en tanto la operación se haya realizado con la autorización del usuario en conformidad a los procedimientos previstos por la regulación sectorial aplicable, aspecto que se encuentra acreditado en el presente caso.
59. No obstante, el otro presupuesto no se encuentra plenamente verificado, pues, si bien el Banco acreditó que la operación fue ejecutada mediante la banca móvil con el ingreso

²¹ Ver la pieza procesal denominada “ANEXO 1-G MORENO LOLI.PDF” presentada mediante escrito del 23 de enero de 2026 por el Banco.

²² Ver página 6 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-G MORENO LOLI.PDF” presentada mediante escrito del 23 de enero de 2026 por el Banco.

²³ Ver página 2 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-F MORENO LOLI.PDF” presentada mediante escrito del 23 de enero de 2026 por el Banco.

²⁴ Ver página 1 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-F MORENO LOLI.PDF” presentada mediante escrito del 23 de enero de 2026 por el Banco.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1915-2025/CC1

de la clave token (autorización del usuario), ello no resultaba suficiente, pues correspondía verificar, en el contrato suscrito por las partes, si dicho mecanismo fue expresamente pactado como medio de autorización de las operaciones; siendo que, solo a partir de dicha constatación contractual podría considerarse que la operación fue válidamente cargada.

60. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 1 del 12 de setiembre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al denunciante con la contratación de la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453, a la fecha, el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
61. Finalmente, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0184-2026/CC1-ST, el Banco señaló que ni el Código ni el Reglamento de Tarjetas establecían que la validez de una operación ese supeditada a que el canal específico este descrito de forma expresa como medio de autorización en el contrato suscrito; por lo que, no podría exigirse un requisito adicional no previsto en la Ley, más aun teniendo en consideración que la autenticación fue validada conforme a los estándares normativos vigentes.
62. Sobre este punto, estimamos pertinente precisar que, aunque la entidad bancaria sostiene que se le estaría imponiendo un requisito adicional no contemplado en la Ley, lo cierto es que, conforme se ha desarrollado en los numerales 44 al 48 de la presente resolución, dicho requerimiento responde a la modificación del artículo 9° del Reglamento de Tarjetas, efectuada mediante la Resolución SBS N° 2286-2024, la cual establece que todo cargo realizado a una tarjeta de crédito debe encontrarse debidamente justificado y sustentado, en cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, de las disposiciones contractuales acordadas entre las partes y de la autorización expresa del usuario.
63. En ese sentido, en tanto que no ha quedado acreditada la validez de las 2 operaciones no reconocidas, efectuadas con cargo a la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453 por los importes de S/ 20 000,00 y S/ 11 000,00, al no haberse cumplido de manera concurrente con los requisitos detallados en el fundamento 57 del presente informe, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.
- a.2) De las operaciones realizadas con cargo a la cuenta de ahorro 193-2964****-0-13
64. En primer lugar, resulta necesario precisar que, en el presente caso, corresponde determinar la responsabilidad del Banco en relación con la adopción de medidas de seguridad frente a la realización de 1 operación no reconocida, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas. Al respecto, es importante destacar que la Resolución SBS N° 2286-2024 modificó el artículo 14° del Reglamento de Tarjetas²⁵.

25

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 9°. - Cargos asociados a tarjetas de débito

Las empresas cargarán en la cuenta de depósitos del usuario el importe de los bienes, servicios y obligaciones que este adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de débito.



65. Dicha modificación, al no encontrarse directamente relacionada con las disposiciones de ciberseguridad, entró en vigor el 1 de enero de 2025, conforme se desprende del artículo séptimo de la Resolución SBS N° 2286-2024.
66. En consecuencia, se advierte que el mencionado artículo resulta aplicable al presente caso, toda vez que la operación materia de evaluación se efectuó el 22 de mayo de 2025, fecha en la que la norma se encontraba vigente.
67. Ahora bien, del contenido del citado artículo 14° se desprende que todo cargo efectuado en una tarjeta de débito debe estar debidamente justificado y respaldado, sobre la base del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, las disposiciones contractuales pactadas entre las partes y la autorización expresa del usuario.
68. Por ende, la validez de un cargo realizado en el producto financiero del tarjetahabiente exige la concurrencia de dichos requisitos, de modo que corresponde al Banco acreditar —conforme al contrato suscrito— que los parámetros de autorización de la operación cuestionada resultaron válidos y se ajustaron a la normativa vigente.
69. Ahora bien, a fin de determinar la responsabilidad de la entidad bancaria en el presente caso, se deberá verificar si las transacciones no reconocidas realizadas a través de la plataforma virtual (banca móvil), cumplieron con los parámetros de seguridad implementados por el proveedor, esto es, (i) la afiliación al canal digital; (ii) el inicio de sesión en dicho canal, (iii) la afiliación a la clave *token*; y, (iv) el registro de las operaciones cuestionadas con el ingreso de la clave dinámica correspondiente.
70. En cuanto al punto (i) del numeral anterior, se puede concluir que, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por el señor Moreno, no corresponde efectuar mayor análisis sobre la afiliación a la banca móvil.
71. Sin perjuicio de ello, el Banco adjuntó el documento denominado “*Reporte de afiliación a Banca Móvil*”²⁶, de cuya revisión se advierte que el 21 de julio de 2024 a las 23:14:38 horas se habría realizado la afiliación al referido canal digital utilizando un dispositivo con Device ID a75a51b89bb6128e.
72. De otro lado, en cuanto al ingreso a la plataforma digital, el Banco señaló que el 22 de mayo de 2025 a las 19:13:55 horas, se inició sesión en el aplicativo Banca Móvil BCP para efectuar la operación cuestionada. Para lo cual, dicha entidad bancaria presentó el “*Reporte de operaciones Banca Móvil*”²⁷, a través del que se verifica que en dicha fecha y hora el denunciante habría iniciado sesión (bajo el código interno computacional 02****78), conforme a las glosas “300” y “*login*”, las cuales acreditan el correcto ingreso del número de tarjeta 4557-****-****-1901 y clave de internet de seis (6) dígitos, de acuerdo con lo informado por la entidad bancaria. Por lo tanto, este Colegiado pudo verificar el correcto ingreso a la Banca Móvil.

²⁶ Ver página 1 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-F MORENO LOLI.PDF” presentada mediante escrito del 23 de enero de 2026 por el Banco.

²⁷ Ver la pieza procesal denominada “ANEXO 1-G MORENO LOLI.PDF” presentada mediante escrito del 23 de enero de 2026 por el Banco.



73. Cabe precisar que, el Banco adjuntó el reporte denominado “*Reporte Código Interno Computacional*”²⁸, de cuya revisión se advierte que el código interno computacional 02****78 corresponde al señor Moreno.
74. En cuanto a la afiliación del denunciante a la clave token, se pudo concluir que, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por el señor Moreno, no corresponde efectuar mayor análisis sobre ello.
75. Sin perjuicio de ello, el Banco adjuntó el documento denominado “*Reporte de afiliación a token digital*”²⁹, de cuya revisión se advierte que el 18 de setiembre de 2024 a las 22:35:42 horas se habría realizado la afiliación al token digital utilizando un dispositivo con Device ID a75a51b89bb6128e.
76. De otro lado, respecto al uso de la clave dinámica, el Banco adjuntó el “*Reporte Log Server*”³⁰, de cuya revisión se puede verificar que, el 22 de mayo de 2025 a las 19:16:54 horas, se usó la clave token conforme la glosa “AUTHENTICATION METHOD SUCCESS”.
77. De los medios probatorios previamente señalados, esta Comisión advierte que el proveedor acreditó la validez de las operaciones no reconocidas, de conformidad con la legislación vigente.
78. Sin embargo, de los tres presupuestos exigidos por el artículo 9° del *Reglamento de Tarjetas* —i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario—, únicamente se cumplió con el primero y el tercero. Así pues, la normativa vigente permite, en efecto, que las empresas emisoras efectúen el cargo correspondiente a un producto financiero, en tanto la operación se haya realizado con la autorización del usuario en conformidad a los procedimientos previstos por la regulación sectorial aplicable, aspecto que se encuentra acreditado en el presente caso.
79. No obstante, el otro presupuesto no se encuentra plenamente verificado, pues, si bien el Banco acreditó que la operación fue ejecutada mediante la banca móvil con el ingreso de la clave token (autorización del usuario), ello no resultaba suficiente, pues correspondía verificar, en el contrato suscrito por las partes, si dicho mecanismo fue expresamente pactado como medio de autorización de las operaciones; siendo que, solo a partir de dicha constatación contractual podría considerarse que la operación fue válidamente cargada.
80. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 1 del 12 de setiembre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al

²⁸ Ver página 6 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-G MORENO LOLI.PDF” presentada mediante escrito del 23 de enero de 2026 por el Banco.

²⁹ Ver página 2 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-F MORENO LOLI.PDF” presentada mediante escrito del 23 de enero de 2026 por el Banco.

³⁰ Ver página 1 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-F MORENO LOLI.PDF” presentada mediante escrito del 23 de enero de 2026 por el Banco.



denunciante con la contratación de la cuenta de ahorro 193-2964****-0-13, a la fecha, el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.

81. Finalmente, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0184-2026/CC1-ST, el Banco señaló que ni el Código ni el Reglamento de Tarjetas establecían que la validez de una operación ese supeditada a que el canal específico este descrito de forma expresa como medio de autorización en el contrato suscrito; por lo que, no podría exigirse un requisito adicional no previsto en la Ley, más aun teniendo en consideración que la autenticación fue validada conforme a los estándares normativos vigentes.
82. Sobre este punto, estimamos pertinente precisar que, aunque la entidad bancaria sostiene que se le estaría imponiendo un requisito adicional no contemplado en la Ley, lo cierto es que, conforme se ha desarrollado en los numerales 44 al 48 de la presente resolución, dicho requerimiento responde a la modificación del artículo 9° del Reglamento de Tarjetas, efectuada mediante la Resolución SBS N° 2286-2024, la cual establece que todo cargo realizado a una tarjeta de débito debe encontrarse debidamente justificado y sustentado, en cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, de las disposiciones contractuales acordadas entre las partes y de la autorización expresa del usuario.
83. En ese sentido, en tanto que no ha quedado acreditada la validez de la operación no reconocida, efectuadas con cargo a la cuenta de ahorro 193-2964****-0-13 por el importe de S/ 2 900,00, al no haberse cumplido de manera concurrente con los requisitos detallados en el fundamento 75 del presente informe, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.
84. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0184-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar:
 - (i) fundada la denuncia interpuesta por el señor Moreno contra el Banco, por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, respecto al hecho referido a que no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que se realicen dos operaciones no reconocidas por los importes de S/ 20 000,00 y S/ 11 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453, en la medida que no ha quedado acreditada su validez.
 - (ii) fundada la denuncia interpuesta por el señor Moreno contra el Banco, por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, respecto al hecho referido a que no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que se realice una operación no reconocida por el importe de S/ 2 900,00 con cargo a la cuenta de ahorro 193-2964****-0-013, en la medida que no ha quedado acreditada su validez.



Sobre las medidas correctivas

85. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias³¹.
86. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior³². Las medidas correctivas complementarias tienen

³¹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

³² **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- Reparar productos.
- Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede



el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro³³.

87. El Señor Moreno solicitó en calidad de medida correctiva, que se ordene al Banco la reposición del importe de S/ 33 900,00 extraído de su tarjeta de crédito 4634-****-****-0453 y de su cuenta de ahorro 193-2964****-0-13.
88. Al respecto, se verifica la existencia de las siguientes infracciones:
- (i) No haber acreditado la validez de las dos operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 31 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453.
 - (ii) No haber la validez de una operación no reconocida por el importe de S/ 2 900,00 con cargo a la cuenta de ahorro 193-2964****-0-013.
89. Por tanto, este órgano colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medidas correctivas, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución cumpla con:
- (i) Extornar en la cuenta de la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453 el importe total de S/ 31 000,00 correspondiente a las dos operaciones no reconocidas por el denunciante, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que la operación cuestionada hubiera generado desde la fecha de sus cargos hasta el cumplimiento de la medida correctiva.
 - (ii) De corresponder, solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la rectificación de la calificación crediticia del señor Jorge Moreno Loli a efectos de que la deuda generada por las operaciones no reconocidas cargadas en la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453 no sean consideradas.

solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

33

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.



- (iii) Abonar a la cuenta de ahorro 193-2964****-0-013 el importe de S/ 2 900,00 correspondiente a la operación no reconocida materia de denuncia y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento del mandato.
90. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código³⁴.
91. En este punto, cabe indicar que el artículo 40° de la Directiva señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva³⁵.
92. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

34

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

35

DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Ejecución de Mandatos

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutorio debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1915-2025/CC1

Graduación de la sanción

— **Respecto de las dos operaciones no reconocidas realizadas con cargo a la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453**

93. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM).
94. Para la aplicación del *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC*, se advierte que la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
95. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en la no adopción de medidas de seguridad respecto de dos operaciones no reconocidas por la suma total de S/ 31 000,00³⁶. En ese sentido, se verifica que encuadra en *“Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (04) UIT y menor a (08) UIT”*, cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es moderada.
96. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que, de acuerdo con la información disponible en la base de datos denominada Padrón SUNAT y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 1, el valor preestablecido (K) equivale a once con sesenta (11,60) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
97. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que se concretó en un solo hecho. Así, este Colegiado estima su duración en *“menos de cuatro (4) meses”*; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de uno (1.0). Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de once con sesenta (11,60) UIT.
98. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que este Colegiado no evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad (F = 1 o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).
99. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales, así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa, esta Comisión, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por

³⁶ Teniendo en consideración que la UIT vigente al año 2026 asciende al monto de S/ 5 500,00; el importe de S/ 31 000,00 equivale a 5,63 UIT (S/ 31 000,00 / S/ 5 500,00 = 5,63 UIT).



la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0184-2026/CC1-ST, considera que corresponde al Banco una Multa Final (M*) de once con sesenta (11,60) UIT, por infracción de los artículos 18° y 19° del Código.

— **Respecto de la operación no reconocida realizada con cargo a la cuenta de ahorro 193-2964****-0-013**

100. Sobre el particular, teniendo en cuenta lo establecido en el Cuadro 16³⁷ del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, se advierte que este solamente recoge un determinado listado cerrado de infracciones; en ese sentido, este Colegiado advierte que existen infracciones que no coincidirán textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el cuadro indicado.
101. Ante dicha situación, y siendo necesario determinar el nivel de afectación, la Comisión consideró pertinente establecer que las infracciones cuya cuantía detectada no supere el valor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) resultaban equivalentes a aquellas infracciones donde *la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea menor a tres (3) UIT*, supuesto aplicable solo a los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos (en adelante, OPS), conforme al Cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
102. Así, si bien el nivel de afectación de la infracción señalado en el numeral anterior estaba específicamente determinado para los OPS, lo cierto es que —conforme lo ha señalado la Comisión en varios pronunciamientos— tal supuesto resultaba aplicable para dicho colegiado —*como primera instancia*—, de manera supletoria, en la medida que se trataba de una infracción de menor cuantía y la menos perjudicial para el proveedor denunciado.
103. Sin embargo, la Sala Especializa de Protección al Consumidor en Protección al Consumidor ha señalado en recientes pronunciamientos³⁸ que ante infracciones que no

³⁷ Ver pie de página N° 9.

³⁸ Al respecto, la Sala ha emitido los siguientes pronunciamientos:

(i) Resolución N° 1971-2022/SPC-INDECOPI del 26 de setiembre de 2022:

“66. Así, a la luz de los preceptos establecidos por el TUO de la LPAG, esta Sala considera que, toda vez que no resulta posible adecuar la cuantía de la afectación del hecho materia de denuncia a los parámetros dispuestos por el Decreto Supremo, corresponde graduar la sanción a imponer al Banco, remitiéndose a los criterios establecidos en el artículo 112° del Código.”
(Subrayado agregado)

(ii) Resolución N° 2178-2022/SPC-INDECOPI del 19 de octubre de 2022:

“65. Así, a la luz de los preceptos establecidos por el TUO de la LPAG, esta Sala considera que, toda vez que no resulta posible adecuar la cuantía de la afectación del hecho materia de denuncia a los parámetros dispuestos por el Decreto Supremo, corresponde graduar la sanción a imponer al Banco, remitiéndose a los criterios establecidos en el artículo 112° del Código.”
(Subrayado agregado)

(iii) Resolución N° 2285-2022/SPC-INDECOPI del 2 de noviembre de 2022:

“40. Al respecto, cabe precisar que el cuadro 16 del Decreto Supremo establece los niveles de afectación que son determinados de acuerdo con el tipo de infracción asociada a cada caso en particular; en ese sentido, si la Comisión no encontró ningún supuesto para graduar la sanción de la conducta infractora, correspondía utilizar los criterios establecidos en el artículo 112° del Código; y no aplicar de manera excepcional los criterios que son exclusivos de los OPS.”
(Subrayado agregado)



coinciden textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el Cuadro N° 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM correspondería la aplicación del artículo 112° del Código.

104. En esa línea, acogiendo lo señalado por el superior jerárquico, esta Comisión efectuará la graduación de la sanción conforme a lo establecido en el artículo 112° del Código³⁹, el cual señala que para determinar la sanción a imponer, la autoridad administrativa podrá tomar en consideración diversos criterios tales como: (i) el beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción, (ii) la probabilidad de detección de la infracción, (iii) el daño resultante de la infracción, (iv) los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado, (v) la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores y (vi) otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.
105. Cabe precisar, que la forma de graduación señalada por la Sala implica un cambio en el criterio aplicado por este despacho y por la Comisión, consistente en equiparar los supuestos establecidos para el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos, contemplados en el cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
106. En consecuencia, alineándonos a lo establecido por el superior jerárquico, verificada la existencia de infracciones administrativas que no coinciden textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el Cuadro N° 16 de la norma antes mencionada, corresponde determinar a continuación la sanción a imponer, observando los criterios previstos en el artículo 112° del cuerpo normativo antes mencionado, y de manera supletoria, los establecidos en el TUO de la LPAG.
107. Al respecto, en la Resolución Final 1283-2010/CPC de fecha 31 de mayo de 2010, la Comisión estableció la metodología a emplear a efectos de determinar la sanción final a imponer⁴⁰

39

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112° Criterios de graduación de las sanciones administrativas.

Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
2. La probabilidad de detección de la infracción.
3. El daño resultante de la infracción.
4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. (...) (i) La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores; (ii) Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión.

40

Al respecto, la citada resolución señaló lo siguiente:

“El beneficio ilícito es el beneficio real o potencial producto de la infracción administrativa. Es lo que percibe, percibiría o pensaba percibir el administrado cometiendo la infracción menos lo que percibiría si no la hubiera cometido. Así, por ejemplo, si un proveedor hubiera percibido 100 unidades respetando la ley, pero percibe (o percibiría o cree que va a percibir) 150 unidades al cometer la infracción, el beneficio ilícito es de 50 unidades. El beneficio ilícito también es lo que el infractor ahorra, ahorraría o pensaba ahorrar, al cometer la infracción. El beneficio ilícito, resulta pertinente precisarlo, no es utilidad ni ganancia en sentido contable o financiero.

La probabilidad de detección, por su parte, es la posibilidad, medida en términos porcentuales, de que la comisión de una infracción sea detectada por la autoridad administrativa. Si una infracción es muy difícil de detectar, le corresponderá un porcentaje bajo de probabilidad, como sería 10%, lo que significa que de cada 10 infracciones, una sería detectada por la autoridad; mientras que si es de mediana o fácil detección le corresponderá un porcentaje mayor, como por

Beneficio ilícito

108. En el presente caso, la entidad bancaria no acreditó la debida realización de una operación no reconocida, efectuada con cargo a la cuenta de ahorro 193-2964****-0-013, de titularidad de la denunciante, en cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la normativa de la materia.
109. En consecuencia, el beneficio ilícito estaría constituido por el ahorro obtenido como consecuencia de no haber adoptado y aplicado las medidas de seguridad para evitar que se efectúe la operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros N° 191*****009 de titularidad del señor Moreno.
110. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión no solo no cuenta con información suficiente que permita calcular dicho beneficio ilícito, sino que reconoce que resultaría complicado establecer un parámetro objetivo que permita efectuar una presunción; por lo que se procedería a graduar la infracción en función de los demás criterios previstos en el artículo 112° del Código, tal como lo ha validado la Sala en la Resolución N° 1535-2009/SC2-Indecopi (Expediente N° 014-2008/CPC-INDECOPI-ICA)⁴¹.

ejemplo, 50% (si de cada 2 infracciones, una sería detectada por la autoridad), 75% (si de cada 4 infracciones, 3 serían detectadas) o 100% (todas las infracciones serían detectadas).

En tanto la propia norma establece que la sanción debe ser disuasoria, el criterio del beneficio ilícito es especialmente importante, pues permite analizar cuál fue el beneficio esperado por el infractor que le llevó a cometer la conducta sancionada pese a su prohibición. Este criterio está estrechamente vinculado a la expectativa de detección, que influirá decisivamente al hacer el análisis costo/beneficio al momento de cometer la infracción. Adicionalmente, se trata de factores todos ellos susceptibles de cierta objetivación, lo que permite una mayor claridad en la motivación de la sanción, facilitando su comprensión y posterior control, tanto en sede administrativa como en sede judicial.

Sin embargo, no debe olvidarse que en materia sancionadora no se castiga únicamente por el beneficio ilícito del infractor, sino también por el daño potencial o causado como consecuencia de la infracción. Por tanto, los criterios indicados en el párrafo anterior no son los únicos que deben tomarse en cuenta para establecer una sanción, que puede verse agravada o atenuada en aplicación del resto de criterios establecidos en la normativa vigente; esto es, los efectos sobre el mercado, la naturaleza del bien jurídico lesionado, la conducta del infractor y la reincidencia o incumplimiento reiterado, entre otros. Además, debe resaltarse que en caso el beneficio ilícito sea difícil de cuantificar o no exista, la Comisión podrá considerar los demás criterios establecidos en el artículo 41°-A de la Ley de Protección al Consumidor con la finalidad de determinar la sanción que considere pertinente a cada caso concreto, aplicando además los agravantes y atenuantes que correspondan.

En consecuencia, la metodología empleada por esta Comisión parte de la determinación, siempre que sea posible, del beneficio ilícito esperado por el infractor, determinándose además la probabilidad de detección. A partir de estos criterios se determina lo que denominamos «multa base», lo que permite tener una base para la sanción, para cuya determinación final deberán aplicarse, cuando sea pertinente, los demás criterios establecidos en el artículo 41°-A de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor, así como los que, supletoriamente, se encuentran establecidos en el numeral 3 del artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por su parte, en aquellos supuestos en donde sea imposible o muy difícil establecer el beneficio ilícito, los demás criterios serán igualmente aplicables, para así determinar la sanción a imponer”.

⁴¹ En efecto, en dicha Resolución, la segunda instancia señaló lo siguiente:

“(…) Asimismo, el Banco subraya en su apelación que la Comisión, al momento de evaluar el beneficio ilícito y señalar que el denunciado se habría ahorrado lo que hubiera podido invertir en un equipo que atienda consultas como las del señor Uribe, estaría presumiendo como premeditada y calculada la posible omisión al deber de información. Para esta Sala, tal alegato del denunciante debe ser desestimado pues la intencionalidad de la conducta es otro criterio de graduación de la sanción (recogido también en el citado artículo 41°-A de la Ley de Protección al Consumidor) que no ha sido tomado en cuenta en el presente procedimiento, siendo que, como ya se señaló, al momento de evaluar el beneficio ilícito se consideró que la falta de respuesta de la solicitud del señor Uribe revelaba que el Banco no contaba, en general, con un sistema y equipo destinado a absolver oportunamente requerimientos como los del denunciante.

(…) Sobre esto último, esta Sala debe precisar que en la graduación de la sanción la Comisión sobre la base de lo actuado y de la infracción detectada puede presumir probables conductas del infractor, por ejemplo, el haberse beneficiado ilícitamente de la infracción. Lo anterior de ningún modo viola el principio de presunción de licitud (...) pues éste rige en un primer momento del procedimiento sancionador, esto es, cuando se determina si el administrado incurrió



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1915-2025/CC1

111. Por tal razón, como se ha explicado líneas arriba, en el presente caso la graduación de la sanción se estimaría a partir de los otros criterios previstos en el artículo 112° del Código.

Daño al consumidor

112. En ese sentido, para esta Comisión, el factor determinante para graduar la multa en el presente caso sería el daño resultante luego de verificarse la infracción, el cual debe asociarse necesariamente a la afectación a los intereses económicos del consumidor.
113. Resulta relevante señalar que, en el caso analizado, el señor Moreno ha visto perjudicado su patrimonio, en la medida que, como consecuencia de que la entidad bancaria no adoptó las medidas de seguridad, se realizó una operación que afectó el patrimonio del denunciante por el importe de S/ 2 900,00, cuyo monto se cargó a su cuenta de ahorros N° 191*****009 y que no pudo ser dispuesto por esta, siendo que el referido importe resulta equivalente a cero con cincuenta y dos (0,52) UIT⁴².

Efectos generados en el mercado

114. Por su parte, debe tenerse en consideración el efecto negativo causado en el mercado de servicios financieros, consistente en la desconfianza generada entre los consumidores o usuarios de dichos servicios, los cuales podrían considerar que se encuentran expuestos a que las entidades financieras carguen indebidamente operaciones sin cumplir con los mecanismos de seguridad implementados por la norma sectorial para ello, trayendo como consecuencia que asuman operaciones que no les corresponden, además, de generar un desincentivo a contratar dichos productos con las entidades financieras.
115. Teniendo en consideración el daño generado al consumidor aunado a los efectos negativos generados en el mercado a causa de la comisión de la infracción, el importe de la sanción ascendería a cero con cincuenta y dos (0,52) UIT.

Multa base

116. Por lo expuesto, y considerando que la potestad sancionadora otorgada a la autoridad administrativa debe ser ejercida dentro de los parámetros fijados por el ordenamiento y conforme a los principios que inspiran el ejercicio del poder punitivo del Estado; y, adicionalmente, en aplicación del Principio de Razonabilidad que establece el numeral

o no en una conducta sancionable, siendo que en la graduación de la sanción nos encontramos en un segundo momento, posterior a la detección de la infracción.

(...) A mayor abundamiento, esta potestad de la autoridad administrativa se condice con el debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa del infractor (...), pues en vez de sancionarlo en virtud de criterios meramente subjetivos, se está sustentando su sanción con criterios objetivos, esto es, elementos que pueden ser cuestionados. Así, en el presente caso el Banco pudo argumentar, por ejemplo, que sí contaba con un sistema de atención de consultas como la realizada por el señor Uribe, o que, pese a no contar con él, esto no le reportaba el beneficio cuantificado por la Comisión. Sin embargo, el Banco no lo hizo, pese a que la carga probatoria recaía en él, dados sus conocimientos especializados y la información que maneja sobre el funcionamiento de su propia institución".

⁴² Teniendo en consideración que la UIT vigente al año 2026 asciende al monto de S/ 5 500,00; el importe de S/ 2 900,00 equivale a 0,52 UIT (S/ 2 900,00 / 5 500,00) = 0,52.



3° del artículo 248° del TUO de la LPAG⁴³, la Comisión, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0184-2026/CC1-ST, considera que corresponde sancionar al Banco con una multa de cero con cincuenta y dos (0,52) UIT.

Sobre las costas y los costos del procedimiento

117. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi⁴⁴, aprobada por Decreto Legislativo 807, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
118. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas y costos del procedimiento en favor de los denunciantes.
119. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar al denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución⁴⁵.
120. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código⁴⁶.

⁴³ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 248°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:
(...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

- a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
- b) La probabilidad de detección de la infracción;
- c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
- d) El perjuicio económico causado;
- e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
- f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
- g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

(...)

⁴⁴ **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

⁴⁵ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

⁴⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos



121. Es pertinente informar que si el señor Moreno comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el denunciado no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas⁴⁷.
122. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

123. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado⁴⁸.

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

47

DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.

41.2 El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiado por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.

41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutivo deberá comunicar de tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

48

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1915-2025/CC1

124. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
125. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto una sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

RESUELVE

PRIMERO: declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Jorge Moreno Loli contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditado la validez de las dos operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 31 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453.

SEGUNDO: declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Jorge Moreno Loli contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditado la validez de una operación no reconocida por el importe de S/ 2 900,00 con cargo a la cuenta de ahorro 193-2964****-0-013.

TERCERO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., en calidad de medida correctiva, que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar en la cuenta de la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453 el importe total de S/ 31 000,00 correspondiente a las dos operaciones no reconocidas por el denunciante, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que la operación cuestionada hubiera generado desde la fecha de sus cargos hasta el cumplimiento de la medida correctiva.
- (ii) De corresponder, solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la rectificación de la calificación crediticia del señor Jorge Moreno Loli a efectos de que la deuda generada por las operaciones no reconocidas cargadas en la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453 no sean consideradas.
- (iii) Abonar a la cuenta de ahorro 193-2964****-0-013 el importe de S/ 2 900,00 correspondiente a la operación no reconocida materia de denuncia y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento del mandato.

quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1915-2025/CC1

Para ello, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la entidad bancaria deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI denominada "Directiva que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

CUARTO: sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A. conforme a lo siguiente:

Cuadro N°1: detalle de sanciones

IMPUTACIÓN	ARTÍCULO	SANCIONES
No haber acreditado la validez de las dos operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 31 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito 4634-****-****-0453.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	11,60 UIT
No haber acreditado la validez de una operación no reconocida por el importe de S/ 2 900,00 con cargo a la cuenta de ahorro 193-2964****-0-013.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	0,52 UIT

Dichas sanciones serán rebajadas en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar las mismas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁶.

QUINTO: requerir a Banco de Crédito del Perú S.A., el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 203 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

SEXTO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A. que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la denunciada deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

²⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR** publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 113.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

(...)

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1915-2025/CC1

SÉPTIMO: disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor⁴⁹.

OCTAVO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación⁵⁰, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación⁵¹, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; caso contrario, la resolución quedará consentida⁵².

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.



Firmado digitalmente por SIVERIO
PUYCAN Monica Tatiana FAU
2013840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.03.2026 18:13:27 -05:00

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

⁴⁹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

⁵⁰ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)".

⁵¹ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios

(...).

⁵² **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.